

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

2051/2533

พนักงานอัยการ จังหวัด อุบลราชธานี

นาย กง หรือ ฮวด แสง ทอง

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 218

พ.ร.บ. ระเบียบการนับเวลาราชการที่ออกในระหว่างเวลา ประกาศใช้กฎอัยการศึกของ  
คณะปฏิวัติ ลงวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501 มาตรา

ประกาศใช้กฎอัยการศึกของคณะปฏิวัติ พ.ศ. 2522 มาตรา 76

ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลยฐาน มีกัญชาไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย  
ตาม พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 76 ลงโทษแล้วจำคุก 2 ปี 8 เดือน  
ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นให้ลงโทษฐาน มีกัญชาไว้ในครอบครองโดย ไม่ได้รับ  
อนุญาตตาม มาตรา 76 วรรคแรกซึ่ง เป็นมาตราเดียว กัน ลงโทษแล้วคงจำคุก 1 ปี  
เป็นการแก้ไขเล็กน้อยต้องห้าม ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตาม ป.วิ.อ. มาตรา 218  
วรรคแรก.

---

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522  
มาตรา 4, 6, 7, 8, 26, 75, 76, 102 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 และริบ  
กัญชาของกลาง

จำเลยให้การปฏิเสธฐานมีกัญชาไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่ายและ  
จำหน่ายกัญชา แต่ให้การรับสารภาพฐานมีกัญชาไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับ  
อนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ  
พ.ศ. 2522 มาตรา 4, 6, 7, 8, 26, 75, 76, 102ฐานมีกัญชาไว้ในความครอบครอง  
เพื่อจำหน่าย จำคุก 4 ปี จำเลยให้การรับสารภาพชั้นจับกุม เป็นประโยชน์แก่การ  
พิจารณา ลดโทษให้หนึ่งในสามคงจำคุก 2 ปี 8 เดือน ข้อหาอื่นให้ยกของกลางริบ

### จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดฐานมีกัญชาไว้ในความครอบ  
ครองโดยไม่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษพ.ศ. 2522 มาตรา 26  
วรรคแรก, 76 วรรคแรก จำคุก 2 ปีจำเลยให้การรับสารภาพ เป็นประโยชน์แก่การ  
พิจารณา ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 1 ปี  
นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

### โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลยฐานมีกัญชาไว้ใน  
ครอบครองเพื่อจำหน่ายตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษพ.ศ. 2522 มาตรา 76  
จำคุก 2 ปี 8 เดือน ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นให้ลงโทษฐานมีกัญชาไว้ในครอบ  
ครองโดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา 76 วรรคแรก ซึ่งเป็นมาตราเดียวกันลดโทษ  
แล้วคงจำคุก 1 ปี เป็นการแก้ไขเล็กน้อย ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตาม  
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคแรก ฎีกาของโจทก์ที่ว่า

จำเลยมีกัญชาไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จึงต้องห้ามตามบทกฎหมายดังกล่าวศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย"

พิพากษายกฎีกาโจทก์.

(อากาศ บำรุงชีพ-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-อุดม เฟื่องฟูง)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ในคดีที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้คำพิพากษาศาลชั้นต้น ปัญหาว่าอย่างไรถือเป็นการแก้ไขมากและอย่างไรถือเป็นการแก้ไขเล็กน้อยนั้นศาลฎีกาได้วางหลักทั่วไปไว้ว่าการที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้บทและฐานความผิด ทั้งบทกำหนดโทษด้วย ถือเป็นการแก้ไขมาก คู่ความฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงได้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1047/2482, 1118-1119/2531) หากศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เฉพาะบท หรือเฉพาะฐานความผิด หรือเฉพาะกำหนดโทษอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามปกติแล้วย่อมถือว่าเป็นการแก้ไขเล็กน้อย อย่างไรก็ตามในเรื่องนี้มีข้อที่น่าสังเกตหลายประการคือ 1. การแก้ไขบทในกรณีที่เป็นการแก้ไขมาก อาจเป็นการแก้ไข 1.1 บทมาตราที่ลงโทษ เช่น ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลยตามกฎหมายลักษณะอาญา มาตรา 301 จำคุก 10 ปี ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่าจำเลยมีความผิดตามมาตรา 294 ตอนท้าย จำคุก 3 ปี ดังนี้คู่ความฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงได้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 190/2478)หรือ

ศาลชั้นต้นให้จำคุก 5 ปี ตามกฎหมายลักษณะอาญา มาตรา 230 ศาลอุทธรณ์แก้ไขให้จำคุก 1 ปี ตามมาตรา 223 เป็นแก้ไขมาก ฎีกาในข้อเท็จจริงได้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 31/2491 ประชุมใหญ่) หรือศาลชั้นต้นจำคุกจำเลย 3 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 268 ศาลอุทธรณ์แก้ไขเป็นจำคุกจำเลย 2 ปี ตามมาตรา 265 ยกข้อหาตาม มาตรา 268 เป็นการแก้ทั้งบทและกำหนดโทษ เป็นการแก้มาก โจทก์ฎีกาข้อเท็จจริงได้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1070/2520) หรือศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษตาม ป.อ. มาตรา 288,80,78 จำคุก 6 ปี 6 เดือนศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ไขเป็นลงโทษตามมาตรา 297,78 จำคุก 2 ปีเป็นการพิพากษาแก้ทั้งบทและแก้ทั้งโทษจึงเป็นการแก้ไขมาก โจทก์ยอมมีสิทธิฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงขอให้ลงโทษจำเลยในความผิดฐานพยายามฆ่าได้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1738/2528) 1.2 บทมาตราที่เป็นลักษณะของการกระทำความผิดซึ่งอาจเป็นการแก้ไขจากพยายามกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 80 เป็นพยายามกระทำความผิดโดยไม่สามารถบรรลุผลได้อย่างแน่แท้ ตามมาตรา 81 เช่นศาลชั้นต้นจำคุกจำเลย 10 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 288,80 ศาลอุทธรณ์แก้ไขเป็นจำคุก 4 ปีตามมาตรา 288,81 เป็นการแก้ไขมาก ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงได้(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 908/2520) หรือแก้ไขจากป้องกันเกินสมควรแก่เหตุเป็นบันดาลโทสะ เช่น ศาลชั้นต้นฟังว่าจำเลยยิงผู้เสียหายเพื่อป้องกันแต่กระทำเกินกว่าเหตุ มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 288,80,60,68,69 จำคุก 3 ปี ศาลอุทธรณ์ฟังว่าจำเลยกระทำโดยบันดาลโทสะ พิพากษาแก้ไขเป็นว่าจำเลยมีความผิดตามมาตรา 288,80,60,72 จำคุก 2 ปี ดังนี้ เป็นการแก้มาก ไม่ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1714/2515 ประชุมใหญ่)หรือแก้ไขจากกระทำผิดสำเร็จเป็นพยายามกระทำความผิด เช่นศาลชั้นต้นลงโทษฐานกระทำความผิดสำเร็จให้จำคุก 2 ปี ศาลอุทธรณ์แก้ไขลงโทษฐานพยายาม ให้จำคุก 1 ปี 4 เดือน ดังนี้ เป็นการแก้ไขมาก(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 874/2491) หรือแก้จากตัวการเป็นผู้สนับสนุนฎีกาข้อเท็จจริงได้ (คำพิพากษา

ศาลฎีกาที่ 1090/2496) 1.3 บทมาตราลดโทษ เช่น ศาลชั้นต้นลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 ให้จำคุก 12 ปี ศาลอุทธรณ์ลงโทษจำเลยตาม มาตรา 288 ประกอบด้วยมาตรา 72 ให้จำคุก 4 ปี ไม่ต้องห้ามฎีกาตามประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 174/2509,3874/2529) หรือ ศาลชั้นต้นจำคุก12 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288,78 ศาลอุทธรณ์แก้เป็นจำคุก 2 ปี 8 เดือน ตามมาตรา 288,72,78 ฎีกา ข้อเท็จจริงได้(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2264/2520) แต่อย่างไรก็ดี กรณีดังกล่าวหาก ศาลอุทธรณ์แก้โทษเดิมที่วางโทษไว้ไม่สูงมากนัก เป็นการแก้ไขเล็กน้อย เช่น ศาล ชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 297 จำคุก 2 ปีศาลอุทธรณ์แก้ให้ลดมาตราส่วนโทษตามมาตรา 72 จำคุก 6 เดือน ดังนี้ เป็นการ แก้ไขเล็กน้อย ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2100/2511) 1.4 บทมาตราเพิ่มโทษ เช่น ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดฐานชิงทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 339 ให้จำคุก 5 ปีและเพิ่มโทษจำเลยตามมาตรา 93 กึ่งหนึ่ง รวมเป็น 7 ปี 6 เดือนศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่าไม่ เพิ่มโทษตามมาตรา 93 จำคุกเพียง 5 ปี เช่นนี้ถือได้ว่าศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ทั้ง บทและโทษเป็นการแก้ไขมาก ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงได้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 872/2509) อย่างไรก็ตาม หากเป็นการแก้ไขไม่เพิ่มโทษเพียง1 ใน 3 ตามประมวล กฎหมายอาญา มาตรา 92 ศาลฎีกาไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขมาก เช่น ศาลชั้นต้น พิพากษาว่าจำเลยมีความผิดให้จำคุกจำเลย3 ปี เพิ่มโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 92 หนึ่งในสาม จำคุก4 ปี ลดโทษหนึ่งในสาม จำคุก 2 ปี 8 เดือน กับให้ จำเลยคืนหรือใช้ราคาทรัพย์ ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้คำพิพากษาศาลชั้นต้น เป็นจำ คุก 3 ปีไม่เพิ่มโทษ ลดหนึ่งในสาม คงจำคุก 2 ปี และแก้ว่าจำเลยไม่ต้องคืนหรือใช้ ราคาทรัพย์ให้แก่ผู้เสียหาย คำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์เพียงแต่แก้ไขข้อที่โจทก์ขอให้ เพิ่มโทษจำเลย และไม่ต้องคืนหรือใช้ราคาทรัพย์แก่ผู้เสียหายเท่านั้น ไม่ใช่เป็นการ

แก้บท เพียงแต่แก้ไขเล็กน้อย คู่ความจึงฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงไม่ได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 396/2512 และดูคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3427/2527) เกี่ยวกับการแก้ไขบทนี้มีข้อน่าสังเกตคือ หากบทมาตราที่แก้ไขนั้นมีใช้บทมาตราที่ลงโทษ บทมาตราที่เป็นลักษณะของการกระทำความผิดหรือบทมาตราลดโทษ หรือเพิ่มโทษ ไม่เป็นการแก้ไขบทอันจะถือว่าเป็นการแก้ไขมาก ฎีกาข้อเท็จจริงไม่ได้แม้ศาลอุทธรณ์จะแก้โทษเพราะถือเท่ากับว่าศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เฉพาะโทษเท่านั้น เช่น คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 926/2503(ประชุมใหญ่) ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 276,281,310 รวมกระทงลงโทษตามมาตรา 276,281 จำคุก 10 ปี (ซึ่งความจริงรวมกระทงลงโทษไม่ได้ต้องลงกระทงหนัก หรือเรียงกระทงตามมาตรา 91 ซึ่งใช้อยู่ในขณะนั้น) ลดรับสารภาพกึ่งหนึ่ง คงจำคุก 5 ปี ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่าจำเลยผิดตามมาตรา 276,310 ให้ลงโทษจำคุกตามมาตรา 276 บทหนัก จำคุก 5 ปี ลดกึ่งคงจำคุก 2 ปี 6 เดือนเช่นนี้ เป็นการแก้บ่อย ฎีกาข้อเท็จจริงไม่ได้ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 281 มิได้บัญญัติการกระทำอันเป็นความผิดและกำหนดโทษไว้ เป็นแต่บัญญัติว่าการกระทำความผิดตามมาตรา 276 และ 278 นั้น ถ้ามิได้ทำต่อหน้าธารกำนัลไม่เป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำรับอันตรายสาหัสและเป็นการโหมเหิง เป็นความผิดอันยอมความกันได้ จึงมิใช่บทกำหนดการกระทำอันเป็นผิดและกำหนดโทษไว้อันจะนำมาเป็นบทลงโทษจำเลยได้ 2. กรณีบทมาตราที่ศาลลงโทษมีหลายวรรค และแต่ละวรรค กฎหมายกำหนดโทษไว้สูงต่ำต่างกัน หากศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นคนละวรรคกับศาลชั้นต้นและแก้โทษด้วย ก็ยังคงเป็นการแก้ไขน้อย โดยถือว่าไม่มีการแก้บทเพราะเป็นบทมาตราเดียวกัน เช่น ศาลชั้นต้นลงโทษจำคุก 4 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 357 วรรค 2 ศาลอุทธรณ์แก้เป็นจำคุก 2 ปี ตามมาตรา 357 วรรคแรกเป็นการแก้ไขเล็กน้อยฎีกาข้อเท็จจริงไม่ได้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2177/2520) อย่างไรก็ตามก็ดี ความผิดตามประมวลกฎหมาย

อาญาบางมาตราหากศาลอุทธรณ์แก้เป็นคนละวรรค ถือเป็นการแก้ไขมาก เช่น ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 276 วรรคสอง(ข่มขืนกระทำชำเราโดยมิหรือใช้อาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด หรือมีลักษณะเป็นการโทรมหญิง) ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตาม มาตรา 78 แล้วจำคุก 5 ปี ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามมาตรา 276 วรรคแรก (ข่มขืนกระทำชำเราโดยไม่มีเหตุฉกรรจ์)ลดโทษให้จำเลยกึ่งหนึ่งตามมาตรา 78 แล้วคงจำคุก 2 ปี ดังนั้นถือว่าศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ไขมาก ไม่ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2220/2527) 3. ในกรณีที่ศาลชั้นต้นเห็นว่าเป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทแต่ศาลอุทธรณ์เห็นว่าเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน และเรียงกระทงลงโทษเป็นเหตุให้ความผิดบางฐานที่เป็นความผิดบทเบาศาลชั้นต้นมิได้กำหนดโทษไว้ เป็นการแก้ไขมาก เช่นนี้ จำเลยฎีกาในความผิดฐานนั้นได้ เช่น ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตาม พระราชบัญญัติป่าไม้ และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157,160 เป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157ซึ่งเป็นบทหนัก จำคุก 4 ปี ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่าจำเลยกระทำผิด 2 กรรมลงโทษจำคุกตามพระราชบัญญัติป่าไม้อีกกระทงหนึ่งดังนี้ สำหรับความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 นั้นจำคุกไม่เกิน 5 ปี ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนจึงต้องห้ามฎีกาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 ส่วนความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้นั้นศาลชั้นต้นเห็นว่าเป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทจึงไม่กำหนดโทษฐานนี้ ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าเป็นความผิดอีกกรรมหนึ่งกำหนดโทษจำคุกจำเลยอีกกระทงหนึ่ง จึงเป็นการแก้ไขมากจำเลยฎีกาข้อเท็จจริงกระทงนี้ได้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1530/2523) ในทางกลับกัน หากศาลชั้นต้นเห็นว่าเป็นความผิดต่างกรรมกัน แต่ศาลอุทธรณ์เห็นว่าเป็นความผิดกรรมเดียวกัน ถือเป็นการแก้ไขเล็กน้อยเช่น ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลย 2 กระทงความผิด ศาลอุทธรณ์

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยกระทำเพียงกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท และให้ลงโทษบทที่มีโทษหนักที่สุดเพียงบทเดียว เป็นการแก้ไขเล็กน้อยและยังคงจำคุกจำเลยไม่เกิน 5 ปี คดีต้องห้ามมิให้คู่ความฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1972/2531 และคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4770/2530, 3878/2527 และ 2105/2527) อนึ่ง ในคดีที่โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยในความผิดต่างกรรมกัน แม้ความผิดบางกระทงจะต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 แต่หากศาลฎีกาเห็นว่าพยานหลักฐานของโจทก์ไม่พอรับฟังได้ว่าจำเลยกระทำผิดในกระทงนั้น ศาลฎีกาก็มีอำนาจยกฟ้องโจทก์ในความผิดฐานนั้นได้ด้วย เช่นศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นที่ให้ลงโทษจำเลยฐานฆ่าผู้ตายกระทงหนึ่ง ฐานมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยมิได้รับอนุญาตอีกกระทงหนึ่ง และฐานพาอาวุธปืนโดยมิได้รับอนุญาตอีกกระทงหนึ่ง แม้ข้อหาฐานมีและพาอาวุธปืนโดยมิได้รับอนุญาตนั้น ต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 ก็ตามเมื่อศาลฎีกาเห็นว่า พยานหลักฐานของโจทก์ไม่พอรับฟังว่าจำเลยเป็นคนร้ายที่ใช้อาวุธปืนยิงผู้ตายแล้วก็มีอำนาจที่จะยกฟ้องโจทก์ในความผิดทั้งสองฐานนี้ได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 185(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 159/2528) 4. ในกรณีที่เป็นการผิดหลายกรรมต่างกัน และศาลเรียงกระทงลงโทษสิทธิฎีกาของคู่ความต้องพิจารณาจากกำหนดโทษที่ศาลลงเป็นกระทงความผิดไป มิใช่พิจารณาจากโทษที่รวมทุกกระทงแล้ว ฉะนั้น หากความผิดแต่ละกระทงที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนหรือแก้ไขมีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี คู่ความก็ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง เช่นศาลอุทธรณ์พิพากษายืนให้ลงโทษจำคุกจำเลยฐานฉ้อโกง กระทงละ 2 ปี รวม 3 กระทงเป็น 6 ปี และจำคุกฐานใช้เอกสารปลอมอีกกระทงหนึ่ง มีกำหนด 3 ปี รวม 9 ปี ดังนี้ จำเลยต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218(คำพิพากษาศาลฎีกาที่



2146/2525) หรือ ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลยฐานยกยอกตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 353 จำคุก 2 ปี 6 เดือน รวม 2 กระหนง จำคุก 5 ปี ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่าจำเลยผิดฐานยกยอกตามกฎหมายลักษณะอาญา มาตรา 314 จำคุกกระหนงละ 1 ปี 6 เดือน รวม 2 กระหนงจำคุก 3 ปี ถือว่าเป็นการแก้ไขเล็กน้อย ฎีกาในข้อเท็จจริงไม่ได้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1283/2503 ประชุมใหญ่ ซึ่งมีข้อสงสัยกันว่า แม้จะมีการแก้โทษแต่ก็มิได้มีการแก้ไขฐานความผิด คงปรับตามบทกฎหมายเก่าซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้ในขณะที่กระทำความผิด อันเป็นคุณแก่จำเลยมากกว่าให้ถูกต้องเท่านั้น จึงถือเป็นการแก้ไขเล็กน้อย ไม่ใช่แก้ทั้งบทและโทษ นอกจากนี้ให้ดูคำพิพากษาศาลฎีกาที่

295/2530, 1924/2527, 2355/2526, 3942/2529) ในกรณีที่ศาลให้รวมพิจารณาคดีหลายสำนวนเข้าด้วยกัน การวินิจฉัยสิทธิฎีกาของคู่ความก็ต้องอาศัยหลักเดียวกัน คือ พิจารณาแยกเป็นสำนวน หากแต่ละสำนวนโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ก็ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง เช่น จำเลยถูกฟ้องคดีอาญารวม 3 สำนวน ศาลชั้นต้นพิพากษารวมกันให้ลงโทษจำคุกจำเลยสำนวนละ 4 ปี และให้นับโทษติดต่อกันศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เฉพาะที่เกี่ยวกับเรื่องการคืนและใช้ราคาทรัพย์สิน ดังนี้ สิทธิฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงต้องแยกพิเคราะห์เป็นสำนวนไป เมื่อโทษของจำเลยแต่ละสำนวนไม่เกิน 5 ปี ฎีกาของจำเลยจึงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 (คำสั่งคำร้องศาลฎีกาที่ 813-815/2515) 5. ดังได้กล่าวแล้วว่า หากศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เฉพาะกำหนดโทษตามปกติถือเป็นการแก้ไขเล็กน้อย อย่างไรก็ตามบางกรณีที่เป็นการแก้โทษซึ่งกำหนดผิดกันมาก ศาลฎีกาเคยวินิจฉัยว่าเป็นการแก้ไขมาก ฎีกาข้อเท็จจริงได้ เช่น ศาลชั้นต้นจำคุก 20 ปี ตามกฎหมายลักษณะอาญา มาตรา 249, 53 ศาลอุทธรณ์ให้จำคุก 6 ปี ลดตามมาตรา 59 อีก เป็นจำคุก 4 ปี ศาลฎีกาวินิจฉัยโดยที่ประชุมใหญ่ว่า เป็นการแก้มาก โจทก์ฎีกาข้อเท็จจริงได้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 339/2498) หรือศาลชั้นต้นจำคุกจำเลยคนละ 1 ปี ตามกฎหมายลักษณะ

อาญามาตรา 243ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้กำหนดโทษเป็นจำคุกจำเลยคนละ 4 ปี ถือเป็นการแก้มากฎีกาขอเท็จจริงได้ (คำสั่งคำร้องศาลฎีกาที่ 94/2498)(อย่างไรก็ดีต่อมามีคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 997/2512 วินิจฉัยว่าศาลชั้นต้นจำคุก 1 ปี ศาลอุทธรณ์แก้ให้ลงโทษจำคุก 4 ปี เป็นการแก้เพียงเล็กน้อย) แต่ถ้าศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลย 1 ปี ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ในข้อกำหนดโทษเป็นจำคุก 3 ปีเป็นการแก้เล็กน้อยฎีกาขอเท็จจริงไม่ได้ (คำสั่งคำร้องศาลฎีกาที่ 140/2499, คำสั่งคำร้องศาลฎีกาที่ 323/2502) หรือศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้คำพิพากษาศาลชั้นต้นเฉพาะกำหนดโทษจาก 1 ปี เป็น 2 ปี หรือจาก 3 ปี เป็น 1 ปี หรือ 1 ปี 6 เดือนเป็นการแก้ไขเล็กน้อย (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 34/2491ประชุมใหญ่, 371/2525) จากแนววินิจฉัยของศาลฎีกาดังกล่าว การแก้กำหนดโทษเพียงไรจะถือว่าเป็นการแก้มาก ศาลฎีกามีได้วางหลักตายตัว แก่โทษลดลงจากเดิมเหลือเพียง 1 ใน 5 ของโทษเดิม หรือเพิ่มโทษจากเดิมอีก 3 เท่าเป็นการแก้มาก แต่ถ้าลดจากโทษเดิมลงครึ่งหนึ่ง หรือ 2 เท่า หรือเพิ่มอีกเพียง 1-2 เท่า ถือเป็นการแก้เล็กน้อย หรือบางครั้งเพิ่มโทษจากเดิมถึงอีก 5 เท่าก็เป็นแก้ไขเล็กน้อยซึ่งอาจเป็นเพราะดูผลสุดท้ายแล้วเห็นว่าเป็นโทษไม่สูง เช่น ศาลชั้นต้นจำคุก 3 เดือน ศาลอุทธรณ์แก้เฉพาะโทษเป็นจำคุก 1 ปี 6 เดือน เป็นการแก้เล็กน้อย (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1223/2502 ประชุมใหญ่) เมื่อไม่มีหลักเกณฑ์ที่แน่นอนในเรื่องนี้ จึงต้องพิจารณาเป็นเรื่อง ๆ ไปคำพิพากษาศาลฎีกาและคำสั่งคำร้องดังกล่าวพอเป็นแนวทางให้เท่านั้น (นอกจากนี้ให้ดูคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2716/2516 ประชุมใหญ่ ซึ่งวินิจฉัยว่า ศาลชั้นต้นจำคุก 15 ปี ศาลอุทธรณ์แก้เป็นจำคุก 5 ปี เป็นการแก้ไขเล็กน้อย) 6. กรณีศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้คำพิพากษาศาลชั้นต้นที่พิพากษาจำคุกจำเลยแต่ให้รอการลงโทษไว้ เป็นไม่รอการลงโทษ เป็นการแก้ไขมาก คู่ความฎีกาขอเท็จจริงได้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1675/2498, 1230/2515) หรือในทางกลับกันศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้จากการลงโทษจำคุก เป็นรอการลงโทษ ก็ถือว่าเป็นการแก้ไขมาก คู่ความฎีกาขอเท็จจริงได้เช่นเดียวกัน (คำพิพากษาศาลฎีกาที่

1103/2510, 1995/2519 และคำสั่งคำร้องศาลฎีกาที่ 810/2519) มีข้อควรระวังคือ กรณีที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นรอการลงโทษนั้นในการวินิจฉัยสิทธิฎีกาของคู่ ความยังคงต้องพิจารณากำหนดโทษเป็นกระหนງความผิดไปสำหรับกรณีที่เป็นความ ผิดหลายกรรมต่างกันด้วยเสมอเพราะแม้บางกระหนງความผิดจะไม่ต้องห้ามฎีกาข้อ เท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 แต่อาจไปต้องห้าม ฎีกาข้อเท็จจริงตามมาตราอื่นได้ เช่น ศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุกจำเลยตามพระราช บัญญัติอาวุธปืนฯ ฐานมีอาวุธปืน 4 ปี ฐานพกพาอาวุธปืน 1 ปีลดโทษตามประมวล กฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุกรวม 2 กระหนງ 2 ปี 6 เดือน ศาลอุทธรณ์พิพากษา แก้โดยลดโทษกึ่งหนึ่งแล้วฐานมีอาวุธปืนให้จำคุก 2 ปี ส่วนฐานพกพาอาวุธปืนคงให้ จำคุกมีกำหนด 6 เดือนเท่าเดิม รวม 2 กระหนງ จำคุก 1 ปี 6 เดือนโทษจำคุกให้รอ การลงโทษไว้ เช่นนี้ สำหรับความผิดฐานมีอาวุธปืนศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้โทษให้ เบาลง และให้รอการลงโทษถือเป็นการแก้ไขมาก โจทก์ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงได้ ส่วนความผิดฐานพกพาอาวุธปืนซึ่งศาลอุทธรณ์ยังคงลงโทษจำคุกจำเลยไม่เกิน กำหนดหนึ่งปีโจทก์จะฎีกาขอไม่ให้รอการลงโทษจำคุกจำเลย ซึ่งเป็นการฎีกาใน ปัญหาข้อเท็จจริงไม่ได้ ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 219(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 590/2522) 7. การกักกันตามประมวลกฎหมายอาญา ไม่ใช่โทษ เป็นเพียงวิธีการเพื่อความปลอดภัยซึ่งมีลักษณะเบาว่าโทษจำคุก ฉะนั้น จะอนุโลมกำหนดเวลากักกันเป็นกำหนดโทษจำคุก หรือรวมนับโทษจำคุกเพื่อใช้สิทธิ ฎีกาไม่ได้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1455/2511 ประชุมใหญ่) เช่น ศาลชั้นต้นจำคุก จำเลย 3 ปี เมื่อจำเลยพ้นโทษแล้วให้ส่งตัวไปกักกันไว้มีกำหนดห้าปี ศาลอุทธรณ์ พิจารณายืน เช่นนี้ จำเลยจะฎีกาขอให้ศาลงดหรือลดกำหนดเวลากักกันให้น้อยลง ซึ่งเป็นฎีกาเกี่ยวกับดุลพินิจของศาลอันเป็นข้อเท็จจริงไม่ได้ ต้องห้ามตามประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 หรือ ศาลชั้นต้นพิพากษาให้กักกัน 6 ปี ศาลอุทธรณ์ยืนหรือ ศาลชั้นต้นกักกัน 3 ปี ศาลอุทธรณ์แก้เป็น 8 ปี จำเลยฎีกาขอ

เท็จจริงไม่ได้ หลักในเรื่องนี้สามารถนำไปใช้กับวิธีการเพื่อความปลอดภัยอย่างอื่นได้ด้วย เช่น ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน หรือพิพากษาแก้เป็นให้ห้ามจำเลยเข้าเขตกำหนดไม่เกินห้าปี หรือ คุ่มตัวจำเลยไว้ในสถานพยาบาลไม่เกินสองปี หรือห้ามการประกอบอาชีพบางอย่างมีกำหนดเวลาไม่เกินห้าปี นับแต่วันพ้นโทษจำคุก จำเลยก็ไม่อาจฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงได้ ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 เช่นเดียวกัน นอกจากนี้หลักตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1455/2511 นี้ยังนำไปใช้กับวิธีการอย่างอื่นซึ่งมีลักษณะเบากว่าโทษจำคุกในการวินิจฉัยถึงสิทธิฎีกาได้ด้วย เช่น ศาลพิพากษาส่งตัวจำเลยไปฝึกอบรม ไม่ใช้การลงโทษจำคุก แต่เป็นการสั่งใช้วิธีการที่เบากว่าโทษจำคุก จำเลยฎีกาว่าถูกขังระหว่างอุทธรณ์เกิน 1 ปี ขอให้ศาลฎีกาสั่งว่า จำเลยถูกขังพอควรแก้โทษแล้ว ขอให้ปล่อย เท่ากับฎีกาคัดค้านดุลพินิจศาลเป็นปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 801/2513 และดูคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3352/2514) หรือ ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลย 1 ปี 3 เดือนแต่ให้รอการลงโทษไว้ 2 ปี ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นให้ส่งตัวจำเลยไปฝึกอบรมที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็ก เป็นการแก้ไขเล็กน้อย จำเลยฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงไม่ได้ (คำสั่งคำร้องศาลฎีกาที่ 352/2518) หรือศาลชั้นต้นให้ส่งตัวจำเลยไปฝึกอบรมยังสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ให้มอบตัวจำเลยให้บิดาจำเลย โดยให้บิดาจำเลยระวางจำเลยไม่ให้ก่อเหตุร้ายวิธีการที่ศาลล่างทั้งสองกำหนดเช่นนี้เบากว่าโทษจำคุก จึงตกอยู่ในบังคับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 คู่ความฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงไม่ได้ (คำสั่งคำร้องศาลฎีกาที่ 682/2519) หรือศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น แต่ให้เปลี่ยนโทษจำคุกเป็นส่งตัวจำเลยซึ่งมีอายุ 15 ปี ไปสถานฝึกอบรมของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กกลางจนกว่าอายุ 18 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 75 ต้องห้ามฎีกาในข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 (คำพิพากษาศาลฎีกาที่

149/2521 และดูคำพิพากษาศาลฎีกาที่

1236/2510, 723/2512, 264/2515, 961/2530) อย่างไรก็ตามคดีเคยมีคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1642/2515 วินิจฉัยว่าศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลย 4 ปี ศาลอุทธรณ์เห็นว่ายังไม่สมควรลงโทษจำคุก พิพากษาแก้ไขเป็นว่าให้ส่งตัวจำเลยไปฝึกอบรมสถานเยาวชนจนกว่าจำเลยจะมีอายุ 18 ปี บริบูรณ์ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 75 ประกอบด้วย มาตรา 74(5) ดังนี้ ถือว่าศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ไขมาก โจทก์ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงขอให้ลงโทษตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นได้ กรณีเป็นโทษอย่างอื่นซึ่งมิใช่โทษจำคุกยกเว้นโทษประหารชีวิตก็ใช้หลักข้างต้นเช่นเดียวกัน เช่น ตามพระราชบัญญัติการประมงพ.ศ. 2496 มาตรา 10 ที่กำหนดว่าสิ่งของที่ใช้หรือได้มาในการกระทำผิดศาลจะริบเสียก็ได้ เป็นการให้อำนาจศาลใช้ดุลพินิจ เมื่อศาลชั้นต้นลงโทษปรับ และศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เฉพาะของกลางที่ให้ปรับเป็นไม่ปรับ ก็เป็นการใช้ดุลพินิจและเป็นการแก้ไขเล็กน้อย โจทก์ฎีกาให้ปรับของกลางไม่ได้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 215/2506 และดูคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2732/2527) หรือ ศาลชั้นต้นพิพากษาปรับจำเลยสี่เท่าของราคาของซึ่งได้รวมค่าอากรเข้าด้วยแล้วเป็นเงินคนละ 36,068 บาท บังคับค่าปรับตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 หากต้องกักขังแทนค่าปรับ ให้กักขังคนละ 2 ปี ศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงอย่างเดียวกับศาลชั้นต้น แต่พิพากษาแก้ให้ปรับจำเลยทั้งสามเป็นเงิน 36,068 บาท โดยแยกเรียงตัวคนละ 12,022 บาท 66 สตางค์ ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามมาตรา 29, 30 หากต้องกักขังแทนให้กักขังคนละ 8 เดือน ดังนี้เป็นการแก้ไขเล็กน้อย ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงไม่ได้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1831/2506) หรือศาลชั้นต้นพิพากษาปรับจำเลยตามพระราชบัญญัติศุลกากรฯ จำนวน 14,872 บาท โดยคำนวณค่าปรับจากราคาของกลาง 29 รายการซึ่งศาลพิพากษาให้ปรับด้วย ศาลอุทธรณ์แก้เป็นให้ปรับของกลางเพิ่มขึ้นอีก 1 รายการและปรับเพิ่มขึ้นอีก 24,000 บาท เช่นนี้ ถือว่าศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ไขเล็กน้อยคู่ความต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง (คำพิพากษาศาลฎีกาที่

2453/2516 ประชุมใหญ่) 8. กรณีที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ศาลชั้นต้นในส่วนอื่นมิใช่แก้บทและโทษในส่วนอาญา และยังคงลงโทษจำคุกจำเลยไม่เกินห้าปีเช่นนี้ ฎีกาขอเท็จจริงไม่ได้ เช่น เมื่อคำพิพากษาศาลอุทธรณ์มีผลเป็นการพิพากษายืนตามศาลชั้นต้นในส่วนอาญาที่ลงโทษจำเลยฐานฉ้อโกงหนังสือสัญญา ฎีกาพิพากษาแก้แต่เพียงว่าโจทก์จะขอเข้ามาในคดีนี้ว่าถ้าจำเลยคืนสัญญาไม่ได้ให้จำเลยใช้เงินแทนนั้นไม่ได้ เพราะเป็นเรื่องที่ผู้เสียหายจะต้องดำเนินเป็นคดีแพ่งขึ้นใหม่อีกสำนวนหนึ่ง เช่นนี้ จำเลยจะฎีกาขอเท็จจริงในปัญหาฉ้อโกงหนังสือสัญญาเงินหาได้ไม่ ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 เพราะศาลอุทธรณ์พิพากษายืนให้ลงโทษจำคุกจำเลยไม่เกิน 5 ปี(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 40/2508 ประชุมใหญ่)

9. ในคดีที่มีผู้ร้องซึ่งเป็นบุคคลภายนอกร้องเข้ามาในคดีอาญาโดยอ้างสิทธิอื่นตามกฎหมาย สิทธิในการฎีกาของผู้ร้องไม่ตกอยู่ในบังคับของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 เช่นผู้ร้องอาศัยสิทธิตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 36 ยื่นคำร้องเข้ามาในคดีอาญาที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้องจำเลยกับพวกขอให้ลงโทษและริบไม้สักของกลาง โดยอ้างว่าผู้ร้องซื้อไม้สักของกลางไว้โดยสุจริต มิได้รู้เห็นในการกระทำผิดร่วมกับจำเลยในคดีดังกล่าว ขอให้คืนไม้สักของกลางให้แก่ผู้ร้อง เช่นนี้เป็นคนละเรื่องไม่เกี่ยวกับคดีอาญาที่จำเลยกับพวกถูกกล่าวหาเป็นการร้องขอคืนทรัพย์สินโดยการอ้างสิทธิในทางแพ่ง เมื่อศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นให้ผู้ร้องนำเงินราคาไม้ของกลางที่ยังขาดจำนวน 1,398,000 บาท มาวางศาลภายใน 15 วัน ผู้ร้องจึงฎีกาต่อมาได้ ไม่ต้องห้ามไม่อยู่ภายในบังคับของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 164/2510)

10. กรณีศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เฉพาะคำขอท้ายฟ้องของโจทก์โดยยังคงลงโทษจำคุกจำเลยไม่เกิน 5 ปี เช่นนี้ คู่ความต้องห้ามฎีกาในข้อเท็จจริง เช่น คำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์เพียงแต่แก้ไขให้จำเลยไม่ต้องคืนหรือใช้ราคาทรัพย์สินแก่ผู้เสียหาย หรือยกคำขอของโจทก์ขอให้จำเลยคืนหรือใช้ทรัพย์สิน แต่ศาลอุทธรณ์ยังคง

พิพาทลงโทษจำคุกจำเลยไม่เกิน 5 ปี ไม่ถือเป็นการแก้บท เป็นการแก้ไขเล็กน้อย  
คู่ความจึงฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงไม่ได้ (คำพิพากษาศาลฎีกา  
ที่ 1546/2511, 396/2512 และดูคำสั่งคำร้องศาลฎีกาที่ 813-815/2515, คำพิพากษา  
ศาลฎีกาที่ 3101/2531) หรือ คดีที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้คำพิพากษาศาลชั้นต้น  
เฉพาะข้อที่ให้นับโทษจำเลยต่อจากคดีอื่น แต่คงให้ลงโทษจำคุกจำเลยไม่เกิน 5 ปี  
ห้ามมิให้คู่ความฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ  
อาญา มาตรา 218 (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 262/2515, 3101/2531) หรือศาลชั้นต้น  
และศาลอุทธรณ์พิพากษาดังกันให้ปรับจำเลย เพียงแต่ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้ยก  
คำขอให้สั่งให้จำเลยออกไปจากป่าที่จำเลยยึดถือครอบครองเสียเท่านั้น คำขอส่วนนี้  
เป็นวิธีอุทธรณ์ของโทษตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 72 ตรี ซึ่งศาล  
มีอำนาจใช้ดุลพินิจสั่งได้เมื่อศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ข้อนี้ ย่อมถือว่าเป็นการแก้ไข  
น้อย (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1531-1540/2515) หรือศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตาม  
ศาลชั้นต้นโดยลงโทษปรับจำเลย 2,000 บาท และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของจำเลยมี  
กำหนด 5 ปีนั้น คู่ความจะฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงไม่ได้ตามประมวล